



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001552 2025

Tocache,

07 MAR 2025



VISTO, el Expediente N° 016-2025488226, que contiene el Memorando N° 458-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 23 de abril 2025, el Expediente Judicial N° 00302-2016-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de los Intereses legales del 30% por preparación de clase a favor de **TADEO, DELGADO PELAEZ** con DNI N° 01015092, y demás documentos adjuntos en un total de Diecisiete (17) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001552 2025



Que mediante oficio N° 1612-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 9 de abril del 2025, remitido por la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 22 de fecha 7 de marzo 2025.



Que, con Memorándum N° 458 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° **00302-2016-0-2209-JM-CI-01**, para el pago de los intereses legales, a favor de la demandante **TADEO, DELGADO PELAEZ**, con Nota de coordinación N° **0040-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** requiere dar cumplimiento la liquidación de los Intereses legales, que mediante resolución N° **16 de fecha 16 de noviembre de 2022 CORRER TRASLADO** a las partes procesales demandante y demandados el **Informe N° 162-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 14 de octubre del año 2022.**

Mediante resolución 09, de fecha 14/05/2018, la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres - Juanjuí, resuelve declarando fundada la demanda interpuesta por **TADEO, DELGADO PELAEZ** ORDENANDO a la entidad demandada UGEL - TOCACHE y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN, emita nueva resolución administrativa, reconociendo y reintegrando a la demandante el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, calculados sobre la base de la remuneración total integra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del DS 051-91-PCM, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; el devengado es durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212 - Ley del Profesorado y por el periodo efectivo laborado, entre el 01/03/2002 hasta el 25/11/2012, Más los intereses legales.

El *interés legal* que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley N° 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales., *Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.*

Que, mediante resolución judicial N° 22 de fecha 27/03/2025, SE REQUIERE a la Dirección Regional de Educación de San Martín, Unidad de Gestión educativa local de Tocache u Oficina de Operaciones u a la Unidad Ejecutora 303 Educación cumplir con LIQUIDAR LOS INTERESES LEGALES, conforme al monto de la obligación principal, resolución administrativa emitida por la Unidad de Gestión Educativa local Tocache, en la que NO se CONSIDERA EL MONTO DE LOS Interés LEGALES que han sido parte de la emisión de la



Resolución Directoral N° 001552 2025



resolución judicial, contenido en la resolución de sentencia y confirmada en la resolución 9 de fecha 14 de mayo 2018, sentencia de vista. Que, la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en sentencia, estando limitando solo el reconocimiento de los devengados desde los años de servicios laborados, hasta el 25 de noviembre del 2012, no considerando el reconocimiento en suma liquida de los intereses legales. ordenar a la parte demandada cumpla con emitir la resolución administrativa, en la que se considere el monto total en suma liquida de los INTERESES LEGALES.



De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER EL PAGO DEL INTERES LEGAL,

a favor de doña **TADEO, DELGADO PELAEZ**, con DNI. N° **01015092**, por concepto de los intereses de los devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra, liquidación calculado en el Informe Pericial N° **0162-2022-CSJSM-R/HHP** de fecha 14 de octubre del 2022, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 5 (Sentencia) del 29 de agosto 2017, la misma que es confirmada en la sala superior con resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 14.05.2018; Con Resolución N° 22 de fecha 27 de marzo del 2025, requiere que se cumpla con lo ordenado en las resoluciones de sentencia y de sentencia de vista, , quedo pendiente la liquidación de los **Intereses Legales**, la suma de **Trece Mil Quinientos con 23/100 Soles (S/ 13,500.47)**, asignada en el Expediente Judicial N° **00302-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
TADEO, DELGADO PELAEZ	01015092	N° 00302-2016-0-2209-JM-CI-01	S/ 13,500.47

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001552 2025



ARTÍCULO CUARTO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH